

1503753-70.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... de fls.63/64, por crime de roubo. Possui uma segunda condenação, por crime envolvendo violência doméstica (fls.62). A reincidência compensa-se com a confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno COSME ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN como incurso no art.155, "caput", c.c. art.61, I, e art.65, III, "d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

#### TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1503753-70.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250642 - 03º D.P. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

COSME ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN

Vítima:

Rest Macarronada

Réu Preso

Aos 25 de novembro de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu COSME ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu COSME ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro - Defensor Público. Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, a vítima, uma testemunha comum e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que desistiam da inquirição das demais testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. COSME

ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN, qualificado a fls.12, com foto a fls. 21, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, na Avenida São Carlos, nº 3039, Centro, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um telefone celular da marca Samsung, modelo "Galaxy A12", avaliado em R\$1.196,91 (um mil e cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos), pertencente à empresa-vítima "Restaurante Macarronada", representada por Bianca Alves Francisco de Oliveira. Narra a denúncia que o denunciado, visando à prática de crime de furto, ingressou no interior do estabelecimento supra, dirigiu-se até o balcão sem ser notado e, aproveitando-se de tal circunstância, apoderou-se do telefone celular do restaurante, deixando o local. Em seguida, o gerente do restaurante constatou a subtração do aparelho e a proprietária confirmou a ocorrência do crime e sua autoria pelas imagens do circuito interno de câmera de vigilância. Diante disso, o denunciado foi surpreendido na plataforma nº 4 do terminal rodoviário, onde foi detido e preso em flagrante delito. Recebida a denúncia (fls.108), houve citação e defesa preliminar, sem absolvição sumária (fls.129). Nesta audiência, foram ouvidas por videoconferência, a vítima, uma testemunha comum e interrogado o réu. Houve desistência da inquirição das demais testemunhas arroladas. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, observando as condenações que o réu possui, configuradoras de reincidência. A defesa pediu o reconhecimento da confissão e a compensação com a reincidência, fixando-se o regime inicial semiaberto e o direito de recurso em liberdade. É o Relatório. Decido. O réu é confesso. A prova oral reforçou o teor da confissão. Não há dúvida sobre autoria e materialidade do crime. A condenação é medida que se impõe. O réu é reincidente, conforme certidão de fls.63/64, por crime de roubo. Possui uma segunda condenação, por crime envolvendo violência doméstica (fls.62). A reincidência compensa-se com a confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno COSME ALEXSANDRO ADÃO ALVES SANJUAN como incurso no art.155, "caput", c.c. art.61, I, e art.65, III, "d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 do Código Penal, fixo-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, já considerada a atenuante da confissão, que se compensa com a reincidência e mantém a sanção inalterada. Diante da reincidência, a pena privativa de liberdade deveria ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art.33, e parágrafos, do CP, considerado proporcional, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção contra a prática de novas infrações, sobretudo diante do arrependimento demonstrado. Não cabe sursis nem pena restritiva de direitos, diante da reincidência e de outra condenação, posto que a repetição de ilícitos não indica, neste caso, seja a substituição medida socialmente recomendável e proporcional ao caso concreto, nos termos do art.44, II e III, c.c. §3º, do CP. Sendo reincidente e tendo cumprido 1/5 da pena em 24.11.2022, poderá iniciar o restante da pena fixada em regime aberto, ora fixado como inicial, em razão do art.387, §2º, do CPP. Em razão do regime fixado, poderá recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Publicada em audiência. Comunique-se. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado, para a defesa. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA